ДОГОВОР
на техническое обслуживание № 5

г. Самарканд «14» 02 **2025 г.**

СП ООО "CCI Samarkand Limited", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **Генерального Директора Фуркана Айдина**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО "Smart Sisytem Servis"** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ---------- действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и общая сумма договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарного автоматики (сигнализация, насосный система) в течение 12 месяцев, указанного в Приложении №1 и согласно комплексу мероприятий, указанным в Приложении №2 к настоящему договору.

1.2. Общая стоимость Договора составляет: **255 360 000 (двести пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч) сум 00 тийин с НДС.**

1.3. В случае необходимости оперативного устранения поломки оборудования Стороны согласовывают и подписывают смету по форме, изложенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, с указанием перечня и стоимости запасных частей и материалов, используемых Подрядчиком из собственного склада.

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Составить график и виды работ по техническому обслуживанию оборудования указанных в Приложения №1 и к настоящему Договору.

2.1.2. Информировать «Заказчика» по вопросам соблюдения правил эксплуатации Оборудования.

2.1.4. Качественно оказать услуги в объемах и сроки, указанные в Договоре согласно.

2.1.5. Обеспечить оказанных услуг с использованием качественных материалов, оборудования и комплектующих. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование и комплектующие, применяемые им для выполнения работ, будут соответствовать по качеству государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

2.1.6. Выполнить работу самостоятельно без привлечения третьих лиц и использовать собственные материалы и инструменты при выполнении работ.

2.1.7. Обеспечить выполнение работ, квалифицированным персоналом, ознакомленным с правилами техники безопасности и охраны труда, а также прошедшим соответствующие инструктажи. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за все случаи производственного травматизма, произошедшие во время выполнения работ, а также все прочие нарушения ОТ, ТБ, ПБ, допущенные на территории Заказчика.

2.1.8. Не допускать загрязнение окружающей среды, в том числе ливневых вод, не допускать проливов и утечек от своей деятельности и использовать в этих целях соответствующее оборудование.

2.1.9. Обеспечить вывоз с территории Заказчика мусора, образованного в ходе выполнения работ, а также уборку всех следов своей деятельности, загрязняющих территорию Заказчика и окружающую среду (утечки, проливы и т. п.).

2.1.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ при оказание услуг, а также в ходе сдачи-приемки работ в сроки, согласованные Сторонами.

2.1.11. Обеспечить своевременное возмещение убытков, причиненных дефектами работ, выявленных в течение гарантийного срока.

2.1.12. Самостоятельно оформлять необходимые наряды-допуски на выполнение работ при оказании услуг, перед их началом.

2.1.13. Своевременно оповещать "Заказчика" о возможной потере информации в процессе выполнения работ и вправе отказаться от проведения работ в случае непредоставления "Заказчиком" письменного подтверждения о согласии на работы или на техническое обслуживание.

2.2. Заказчик обязуется:

PUBLIC

2.2.1. Из числа своих сотрудников назначить представителей, и предоставить им необходимые полномочия, организационные и технические средства для взаимодействия со специалистами "Подрядчика".

2.2.2. Предоставить по заявкам "Подрядчика" на время при оказании услуг рабочие места для специалистов "Подрядчика", беспрепятственный доступ к Оборудованию, а также программное обеспечение, необходимое для работы Оборудования.

2.2.3. Выполнять рекомендации специалистов "Подрядчика" по эксплуатации Оборудования.

2.2.4. В случае невыполнения или некачественного выполнения "Подрядчиком" работ при оказании услуг, "Заказчик" извещает об этом "Подрядчика" в течение 10 (Десяти) дней после обнаружения недостатков для принятия необходимых мер.

2.2.5. Предоставить необходимые материалы и запасные части

3. Условия обслуживания.

Подрядчик:

3.1. Подрядчик приступает к исполнению своих обязательств со дня подписания Договора обеими Сторонами.

3.2. Проводит техническое обслуживание в течение 12(двенадцать) месяцев, согласно Графика и виды работ Приложения №2 к настоящему Договору.

3.3. Назначает ответственного обученного технического специалиста на обслуживание оборудования, указанного в настоящем договоре.

3.4. Не отвечает за поломку оборудования, вызванного небрежной эксплуатацией, применением "Заказчиком" материалов и запасных частей не оригинального производства; все расходы по восстановлению оборудования из-за вышеуказанных поломок несет "Заказчик".

Заказчик:

3.5. По истечении срока службы своевременно приобрести необходимые запасные части и расходные материалы оригинального производства для обеспечения безотказной работы оборудования, при этом периоды данных замен рекомендуется "Подрядчиком".

3.7. Производит приемку надлежащим образом оказанных услуг у технического специалиста "Подрядчика", путем передачи ему заверенного подписью и печатью акта выполненных работ.

3.8. Предоставляет "Подрядчику" на техническое обслуживание оборудование в согласованные дни и сроки.

3.9. Все расходы, связанные с вызовом технического специалиста на устранение простоев оборудования, вызванных незнанием "Заказчиком" правил эксплуатации (согласно инструкции по эксплуатации), осуществляются за счет "Заказчика" и оплачиваются отдельно выставленным счётом.

3.10. Предоставляет представителям "Подрядчика" свободный доступ к оборудованию на оговоренных территориях для выполнения "Подрядчика" своих обязательств по настоящему Договору.

4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата стоимости оказанных услуг осуществляется в следующем порядке:

1) Оплата производится за оказанные услуги из расчета стоимости услуг за один полный месяц на ежемесячной основе, при условии соблюдения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2) Подрядчик не позднее 5 дней с даты истечения каждого месяца оказания услуг (далее «отчетный месяц») должен выставить Заказчику в электронном виде: акт приемки-передачи оказанных услуг за данный отчетный месяц, в 2-х экземплярах, и оригинал счета-фактуры на сумму оказанных услуг в данном отчетном месяце.

4.2. Ежемесячная оплата в размере **21 280 000 (двадцать один миллион двести восемьдесят тысяч) сум 00 тийин с НДС** осуществляется Заказчиком на основании принятой электронных счет-фактур и акта выполненных работ.

4.2. В сумму настоящего договора не включена стоимость необходимых расходных материалов и запасных частей.

4.3. Ежемесячные электронные счет-фактуры должны быть оплачены "Заказчиком" в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их получения. В случае неоплаты "Заказчиком" счетов в установленный срок, "Подрядчик" имеет право прекратить техническое обслуживание, предусмотренное условиями настоящего договора.

PUBLIC

4.4. В случае если на дату какого-либо платежа, подлежащего совершению Заказчиком по Договору, у Подрядчика будет существовать перед Заказчиком задолженность по настоящему Договору или по какому-либо другому обязательству Подрядчика перед Заказчиком, последний вправе по собственному усмотрению произвести с Подрядчиком взаимозачет по долгам. Факт проведения взаимозачета подтверждается уведомлением, направляемым Заказчиком Подрядчику после проведения соответствующего перерасчета по долгам, либо актом, подписываемым обеими Сторонами. Факсимильная копия вышеуказанного уведомления имеет силу, равную с оригиналом.

4.5. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика документ, подтверждающий отсутствие/наличие задолженности по налогам за соответствующий период.

5. Ответственность сторон.

5.1. За каждый день просрочки оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает пени в размере 0.4 % от суммы просроченного платежа, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.2. В случае невыполнения своих обязательств Подрядчик обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы договора.

5.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах, указанных в Приложение № 2, «Подрядчик» по требованию «Заказчика», обязан незамедлительно и безвозмездно их устранить, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, возместить «Заказчику» причиненные убытки, а также выплатить штрафные санкции, предусмотренные законодательством.

5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с Законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за ненадлежащее исполнение или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать (Форс-мажорные обстоятельства, включая войну, гражданские волнения, терроризм, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия) и, которые повлияли на выполнение обязательств сторонами. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, должна уведомить другую сторону о невозможности исполнения обязательств по договору в связи с наличием форс-мажорных обстоятельств в течение 15 банковских дней в письменном виде. Наличие ФМО подтверждается документами, выданными компетентными госорганами.

7. Качество и гарантия.

7.1. Подрядчик гарантирует качество работ и их результатов на весь период технического обслуживания.

7.2. По завершению срока технического обслуживания Подрядчик дает 6 (шесть) месяцев гарантии на все оказанные услуги.

7.3. Гарантия не распространяется на все случаи внешнего воздействия, повлекшие к повреждению продукции, не связанные с технологическими недостатками работ, а также на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкции по эксплуатации продукции, полученной компетентным представителем Заказчика под роспись.

7.4. В течение оказания технического обслуживания и гарантийного периода Заказчик имеет право обратиться к Подрячику с требованием (претензией) об устранении возникших (обнаруженных) недостатков в результатах работ.

7.5. Качество оказание услуг должно соответствовать всем требованиям Заказчика и требованиям законодательства РУз в отношении данного вида услуг.

7.6. Условия гарантии на оказание услуг, указанные в настоящем Договоре, распространяются только при наличии оригиналов настоящего Договора, подписанного обеими Сторонами.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей деятельности и перспективных планов, уже полученная ими друг от друга, либо информация, которая будет ими получена друг от друга в течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Сторон как в течение срока действия настоящего договора, так и по

PUBLIC

окончании срока действия настоящего договора. В случае нарушения указанного пункта виновная сторона полностью возмещает понесенные другой стороной убытки.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Настоящий Договор составлен, толкуется и регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.2. Любые споры, возникающие между сторонами по данному Договору, будут разрешаться путем переговоров и согласования между сторонами, в том числе путем направления претензий в письменном виде.

9.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров, тогда все споры будут разрешаться в Ташкентском межрайоном экономическом суде в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме и оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон и удостоверенных печатями. Настоящий договор может быть пролонгирован на тот же срок по взаимному согласию сторон.

10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору вносятся письмами или дополнительными соглашениями.

10.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. При этом сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 банковских дней до предполагаемой даты расторжения договора. До момента расторжения стороны должны произвести все взаиморасчеты между собой.

10.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства РУз.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.7. По всем другим неурегулированным в Договоре вопросам Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

10.8. Подрядчик обязуется соблюдать Руководящие принципы поставщиков “The Coca-Cola Company” и Кодекс Делового Поведения “The Coca-Cola Company”, размещенные на официальном сайте “The Coca-Cola Company” (www.thecoca-colacompany.com), а также Кодекс этики и Политику прав на рабочем месте, размещенные на официальном сайте “Coca-Cola İçecek A.Ş.” (www.cci.com.tr) и (или) предоставленные Подрядчику Заказчиком (далее – «Корпоративные Правила»). Печатная копия Корпоративных Правил предоставляется Заказчиком Подрядчику по его письменному запросу.

10.9. Подрядчик обязуется предоставить копию Корпоративных Правил каждому Представителю Подрядчика и третьему лицу, прямо или косвенно вовлеченному в исполнение обязательств Подрядчика по Договору.

10.10. Подрядчик обязуется предпринимать все необходимые меры для обеспечения соблюдения Корпоративных Правил всеми Представителями Подрядчика, иными работниками Подрядчика, а также привлеченными Подрядчиком третьими лицами, прямо или косвенно вовлеченными в исполнение обязательств Подрядчика по Договору.

10.11. Подрядчик настоящим гарантирует Заказчику, что до передачи Заказчику какой-либо информации о работниках Подрядчика привлеченных Подрядчиком специалистах и иных представителях Подрядчика (далее все вместе именуются – «Представители Подрядчика»), а также о любых иных физических лицах, содержащей персональные данные указанных лиц (в том числе списка(-ов) Представителей Подрядчика, каких-либо иных документов в отношении Представителей Подрядчика), Подрядчик надлежащим образом самостоятельно получит от каждого Представителя Подрядчика и каждого такого лица письменное разрешение на сбор и обработку каким-либо способом его персональных данных Подрядчиком, Заказчиком, должностными лицами/работниками и органами управления Заказчика, а также любыми аффилированными лицами Заказчика, и предоставит вышеуказанные согласия Заказчику.

PUBLIC

10.12. В случае предъявления субъектами персональных данных, органами власти и/или иными лицами к Заказчику, должностным лицам/работникам, органам управления / аффилированным лицам Заказчика, каких-либо требований, жалоб, претензий, исков, возникающих в связи со сбором и обработкой кем-либо персональных данных Представителей Подрядчика и/или физических лиц, полученных Заказчиком от Подрядчика, и/или прямо или косвенно связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком условия, предусмотренного в пункте 10.15. Договора, Подрядчик обязан оградить Заказчика от последствий таких требований, претензий, жалоб, исков, и берет на себя полную ответственность по их урегулированию без участия Заказчика, должностных лиц/работников и органов управления Заказчика и (или) аффилированных лиц Заказчика.

10.13. В случае если в результате и/или в связи с вышеуказанным на Заказчика и/или должностных лиц/работников, органов управления / аффилированных лиц Заказчика, или в отношении имущества Заказчика и/или должностных лиц/работников, органов управления /аффилированных лиц Заказчика, будет наложено какое-либо административное или иное взыскание, предъявлено гражданско-правовое и иное требование, и/или Заказчик и/или должностные лица/работники, органы управления /аффилированные лица Заказчика будут привлечены к какой-либо иной ответственности, Подрядчик обязан незамедлительно по требованию Заказчика и/или должностных лиц/работников, органов управления / аффилированных лиц Заказчика (соответственно) возместить им все и любые расходы и убытки, понесенные ими в связи с наложением взыскания и/или предъявлением гражданско-правового и иного требования и/или привлечением к какой-либо иной ответственности, в том числе расходы, связанные с юридической защитой, а также расходы, связанные с заключением соглашения об урегулировании данных требований, жалоб, претензий, исков. Однако это не ограничивает прав Заказчика, должностных лиц/работников и органов управления Заказчика, аффилиированных лиц Заказчика на участие по их усмотрению в процессе данного урегулирования спорных вопросов, связанных с вышеуказанными персональными данными Представителей Подрядчика и иных лиц, а также на самостоятельное урегулирование данных вопросов и (или) защиту от предъявленных требований, жалоб, претензий, исков.

10.14. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности, полномочия и ответственность по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. Стороны настоящим договорились, что в рамках настоящего Договора обмен информацией, составление Подрядчиком документов по настоящему Договору производятся одновременно на английском и русском языках, за исключением документов, создаваемых Подрядчиком по установленным законодательством Республики Узбекистан формам, которые составляются на русском языке. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не влечет недействительности остальных его положений. Недействительность акцессорного/дополнительного обязательства не влечет недействительности основного обязательства. Если Сторона не настаивает на своих правах при нарушении другой Стороной какого-либо положения или условия настоящего Договора, это не означает ее отказа от своих прав, вытекающих из данного или последующих нарушений Договора. Каждая Сторона заявляет и гарантирует противоположной Стороне, что заявляющая Сторона имеет все права, полномочия и разрешения, необходимые для исполнения ею своих обязательств и предоставлению противоположной Стороне прав по настоящему Договору, и заключение настоящего Договора и совершение заявляющей Стороной каких-либо действий по Договору не противоречит ни положениям учредительных документов данной Стороны, ни условиям договоров и соглашений, ранее заключенных заявляющей Стороной, и лицо, чья подпись указана ниже (в Статье «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон») от имени заявляющей Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения Договора от лица указанной Стороны.

10.15. Каждая Сторона заявляет и гарантирует противоположной Стороне, что:

а) заявляющая Сторона имеет все права, полномочия и разрешения, необходимые для исполнения ею своих обязательств и предоставлению противоположной Стороне прав по настоящему Договору, и

б) заключение настоящего Договора и совершение заявляющей Стороной каких-либо действий по настоящему Договору не противоречит ни положениям учредительных документов данной Стороны, ни условиям договоров и соглашений, ранее заключенных заявляющей Стороной, и

10.17. Вся деловая информация и персональные данные, полученные одной из сторон в процессе исполнения настоящего договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению другой стороной третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Настоящим указанное ниже лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Проектировщика, проставив свою подпись на настоящем Договоре, дает свое согласие СП ООО «CCI Samarkand Limited.», в том числе его должностным лицам и работникам, на сбор и обработку своих персональных данных (имя, фамилия, отчество, должность, подпись, ИИН, телефон, e-mail, адрес, банковские реквизиты, сведения, указанные в удостоверении личности/паспорте, документах на право осуществления деятельности/действий) для целей, связанных с заключением, исполнением, изменением, прекращением настоящего Договора, копированием, передачей оригинала и/или копий настоящего Договора иным лицам, в течение всего периода нахождения оригинала и/или копий Договора в СП ООО «CCI Samarkand Limited.»

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон



PUBLIC

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № 5 **от «** 14 **»** 02 **2025г.**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование оборудования	Количество
1	BOLID, C2000	1 шт.
2	ДИП-34	222 шт
3	ИПГ	16 шт
4	ИПДЛ	24 шт
5	ИПР	34 шт
6	СУЗ	34 шт
7	ПШ	30 шт
8	ВПК	61 шт
9	ПГ	14 шт
10	ИПР 513-3А	57 шт
11	Огнетушители	65 шт
12	ПН	3 шт

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»
СП ООО “CCI Samarkand Limited”

PUBLIC

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № 5 **от «**14**»** 02 **2025г.**

Комплекс работ техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и насосной системы в течение 12 месяцев.

п/п	Наименование работ
1	Комплекс мероприятий по ежемесячному (2 раза в месяц) техническому обходу-осмотру оборудования в целях профилактики поломок
2	Комплекс мероприятий для проведения систематических профилактических/ текущих ремонтных работ
3	Комплекс мероприятий для проведения сложных технических задач, плановых ремонтных работ
4	Комплекс мероприятий по заказу запчастей и обеспечению расходных материалов с учетом дорожно-транспортных расходов (амортизацией транспортного средства от Подрядчика)

«ПОДРЯДЧИК»

SMART SISTEM SERVIS
TOSHKENT VILOYATI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI CHEKLANGAN JAMIYATI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI MAS'ULIYATI

«ЗАКАЗЧИК»
СП ООО “CCI Samarkand Limited”

PUBLIC

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору № 5
от «14» 02 2025 года.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ КОДЕКСА ЭТИКИ.

• CCI, ее дочерние организации и поставщики товаров и услуг для CCI обязаны соблюдать нижеуказанные принципы во всех аспектах своей деятельности.
• **Закон и Законодательство:** Поставщик обязан соблюдать все и любые действующие законы, правила, положения и условия, применимые при осуществлении производства и распространения продуктов для нас и оказании услуг нашей Компании.
• **Детский труд:** Поставщик обязан соблюдать требования по запрещению детского труда в соответствии с местным законодательством.
• **Принудительный труд**: Поставщик не вправе принуждать своих работников к труду.
• **Злоупотребления в сфере труда**: Поставщик обязан не допускать злоупотребления в сфере труда.
• **Коллективные соглашения**: Поставщик обязан уважать права своих работников быть представленными третьими лицами и вступать в коллективные переговоры в рамках, установленных действующим законодательством.
• **Оплата:** Все платежи оплаты должны производиться в соответствии с местным законодательством.
• **Рабочее время и сверхурочные работы:** Поставщик должен соблюдать требования местного законодательства по рабочему времени и сверхурочным работам.
• **Здоровье и безопасность**: Рабочие условия должны соответствовать местным законам и правилам.
• **Окружающая среда:** Поставщик обязуется соблюдать все требования по охране окружающей среды.
При выполнении работ, предусмотренных Договором, Поставщик соглашается и обязуется соблюдать «Основные принципы для поставщиков», как это предусмотрено CCI и прилагается к Договору в качестве Приложения. Поставщик по запросу CCI обязан подтвердить, что Поставщик следует указанным основным принципам по форме и способом, удовлетворяющими CCI.
На основании Договора CCI и ее дочерние компании вправе проверять помещения и территории, на которых выполняются работы, указанные в Договоре, с целью определения того, соблюдаются ли указанные принципы или нет. Если Поставщик не соблюдает упомянутые основные принципы, CCI имеет право немедленно прекратить действие Договора, и в таком случае Поставщик не имеет права предъявлять к CCI какие-либо претензии в отношении какой-либо компенсации, штрафа и т. п.
Кодекс деловой этики
CCI ожидает, что все ее сотрудники и поставщики будут соблюдать законы и придерживаться этических норм во всех вопросах. Наш Кодекс деловой этики устанавливает основные стандарты, касающиеся отношения сотрудников. Настоящий Кодекс деловой этики поставщиков устанавливает соответствующие требования для наших поставщиков. Мы можем добиться большого успеха, сотрудничая и поступая правильно.
Примечание: Данный Кодекс охватывает общие требования, применимые ко всем поставщикам продукции для CCI. Некоторые контракты с поставщиками или правовые нормы, которым подчиняются наши поставщики, могут включать более конкретные положения, касающиеся некоторых из данных вопросов. Ни одно положение настоящего Кодекса не заменяет более конкретного положения, предусмотренного определенным контрактом с поставщиком или законами и правовыми актами, и в случае какого-либо противоречия между Кодексом и положением определенного контракта, положения последнего превалируют.
Конфликт интересов
Сотрудники CCI должны действовать в интересах Компании. Соответственно, сотрудники не должны вступать в какие-либо финансовые или иные отношения с поставщиками, которые могут противоречить или казаться противоречащими обязательству действовать в интересах CCI. Например, поставщики не должны нанимать или иным образом производить какие-либо выплаты любому сотруднику CCI в течение периода любой сделки между поставщиками и Компанией. Дружба, выходящая за рамки бизнес-процесса, неизбежна и приемлема, однако поставщики должны позаботиться о том, чтобы никакие личные отношения не использовались таким образом, чтобы повлиять на деловые решения сотрудника CCI. Если у сотрудника поставщика есть какие-либо семейные отношения (супруга, родитель, сестра / брат, дедушка, дочь / сын, внучка / внук, теща или тесть или аналогичный или домашний партнер) с сотрудником CCI, или если поставщик вовлечен в

какие-либо отношения с сотрудником CCI, которые могут представлять конфликт интересов, поставщик должен сообщить об этом факте CCI и, кроме того, обеспечить, что сотрудник CCI также сообщит об этом.

В данном случае CCI оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

Подарки, угощения и развлечения

Сотрудникам CCI запрещается принимать от поставщиков что-либо, кроме скромных подарков или обедов. Допускаются обычные деловые обеды и небольшие знаки признательности, такие как подарочные корзины в праздничные дни, однако поставщики должны воздерживаться от предложения поездок, обедов или дорогих подарков сотрудникам CCI. Дарить деньги или их эквиваленты, такие как подарочные карты, запрещено.

Деловые и Финансовые Документы

И Поставщик, и CCI должны вести точные записи по всем вопросам, касающимся бизнеса поставщика с CCI. В это должно быть включено надлежащее ведение записей о любых или всех расходах и платежах. Если CCI работает с поставщиком на временной основе, учет времени должен быть полным и точным. Поставщики не должны откладывать отправку счета-фактуры или иным образом разрешать перенос любых расходов на другой отчетный период.

Взятка

Поставщики, действующие в интересах и от имени CCI, должны соблюдать все местные законы, касающиеся подкупа государственных служащих. В связи с любой транзакцией в рамках полномочий поставщика для CCI или иным образом, касающейся CCI, Поставщик не должен передавать, прямо или косвенно, что-либо ценное государственному чиновнику, сотруднику компании, находящейся под государственной инспекцией, или политической партии в для получения неправомерной выгоды или преимущества. Поставщики должны вести письменный отчет обо всех платежах (включая подарки, обеды, развлечения или любые другие ценные вещи), произведенных из средств, предоставленных для CCI или от CCI. Поставщики должны предоставить копии таких счетов по запросу CCI.

Защита Данных

Поставщики обязаны защищать конфиденциальные данные CCI. Поставщики, которым в рамках деловых отношений предоставляется доступ к конфиденциальным данным, не должны передавать такие данные никаким другим лицам, если они не уполномочены на это CCI. Поставщики не должны иметь дело с ценными бумагами, полагаясь на конфиденциальные данные, полученные от CCI, или поощрять к этому какое-либо другое лицо. Если поставщик считает, что ему был предоставлен доступ к конфиденциальным данным CCI по ошибке, он должен немедленно уведомить соответствующее контактное лицо в Компании и воздержаться от раскрытия таких данных любым другим сторонам.

Аналогичным образом, если поставщик имеет договорное или юридическое обязательство не передавать данные, относящиеся к какой-либо другой компании или лицу, он не должен передавать такие данные CCI.

Поставщик соглашается и обязуется делать все свои разработки в соответствии с международными стандартами и принимать все необходимые меры предосторожности в отношении информационной безопасности и действовать в соответствии со всеми инструкциями CCI в отношении информационной безопасности. Если CCI желает пройти проверку безопасности и производительности услуг, полученных от Поставщика перед их переносом в рабочую среду, и возникают критические и высокоприоритетные уязвимости безопасности, и если связанная уязвимость связана с Программным обеспечением, разработанным Поставщиком, эти Проблемы должны быть немедленно устранены Поставщиком. Если пробелы в безопасности перед переносом в рабочую среду не связаны с программным обеспечением, разработанным Поставщиком, и не связаны с программным / аппаратным обеспечением, находящимся под ответственностью CCI, должна быть произведена Окончательная приемка проекта и безопасность, необходимая для передачи. проекта в живую среду должны быть перенесены в живую среду. Поставщик должен немедленно проинформировать CCI, используя адрес электронной почты information.security@cci.com.tr, в случае инцидента безопасности, который может повлиять на CCI из-за каких-либо недостатков в его системах.

Поставщик обязан предоставить своевременно и по запросу информацию или документ, запрашиваемые Советом по рынкам капитала Турции («SPK») в рамках Законодательства о рынках капитала.

Сообщения о возможных нарушениях

Те поставщики, которые считают, что сотрудник CCI или любое лицо, действующее в интересах и от имени CCI, совершили какое-либо незаконное или иным образом ненадлежащее поведение, должны

сообщить об этом Компании. Поставщик может связаться с руководителем такого сотрудника или в Юридическом отделе. На отношения поставщика с CCI не должно влиять возможное добросовестное сообщение о неправомерном поведении.
Поставщик соглашается и обязуется, что Поставщик и / или любой из его сотрудников не будут нарушать какое-либо положение «Кодекса деловой этики CCI», составляющего Приложение к Договору и его неотъемлемую часть, или предпринимать какие-либо действия, которые может представлять собой их нарушение.
Защита Персональных Данных
Закон о защите личных данных («Закон»), определяет личные данные как любую информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу. Поставщик соглашается и обязуется, что любые Персональные данные, полученные от CCI в письменной или устной форме, будут получены, обработаны и переданы в соответствии с Законом и соответствующим законодательством.
Поставщик настоящим соглашается и обязуется полностью соблюдать Закон и соответствующее законодательство; сохранять конфиденциальность Персональных данных; предотвращать незаконную обработку и доступ к Персональным данным; не передавать Персональные данные третьим лицам или за границу; использовать и хранить Персональные данные, ограниченные целью и сроком действия Соглашения или транзакции в целом; не обрабатывать Персональные данные без явного согласия субъекта данных и CCI; без какого-либо дополнительного уведомления от CCI стереть, уничтожить или иным образом обезличить Персональные данные сразу после истечения срока обработки, за исключением установленных законом обязательств..
Поставщик также обязуется принимать все технические и административные меры предосторожности для предотвращения незаконной обработки Персональных данных, а также обязуется хранить Персональные данные в пределах цели и срока, установленного с Законом и применимым законодательством.
Поставщик гарантирует соразмерную идентификацию полномочий своего персонала, персонала субподрядчиков или других лиц (вместе означает «Персонал») на доступ и обработку Персональных данных ограниченным образом и в соответствии с Законом и соответствующим законодательством. Поставщик также гарантирует, что такой Персонал не будет сообщать или передавать методы / пароли, используемые для авторизации доступа и обработки Персональных данных, а также информирует и обучает Персонал требованиям, изложенным в Законе и соответствующем законодательстве. Поставщик обязуется, что его Персонал не будет нарушать условия этого обязательства, даже если он прекратил работать на Поставщика после подписания этого обязательства; в противном случае обязуется нести солидарную ответственность вместе с соответствующим Персоналом.
Обязательства Поставщика, вытекающие из Закона и соответствующего законодательства, остаются в силе после истечения срока или расторжения Договора; однако в любом случае после расторжения / истечения срока действия Договора Поставщик должен вернуть все Персональные данные, полученные от CCI; не должен хранить эти данные каким бы то ни было образом и обязан уничтожить все Персональные данные. Поставщик соглашается выполнить требования CCI относительно возврата или уничтожения Персональных данных в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.
В подтверждение ознакомления и согласия с вышеизложенным подписал (а):
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» _____ _____ **Директор**

PUBLIC

Приложение №4 к Договору № 5
от 14.02 2025 г.

СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Самарканд «14» 02 2025 г.

Совместное Предприятие в форме Общества с Ограниченной Ответственностью «CCI Samarkand Limited», именуемое в дальнейшем «Компания» или «Заказчик» в лице Генерального директора Компании Фуркан Айдин, на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Smart System Servis", именуемая в дальнейшем «Подрядчик» («Исполнитель»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Принципы Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды:

1.1. Сохранение здоровья работников — основной приоритет Компании.

1.2. Любой инцидент, авария или несчастный случай могут и должны быть предотвращены.

1.3. Выполнение правил пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и правил дорожного движения — ответственность каждого.

1.4. Любая работа должна соответствовать законам и нормам Республики Узбекистан и Компании.

2. Основные требования в области ППБ, ОТ, ПБ и ООС:

2.1. Территория или часть территории Заказчика может являться опасным производственным объектом. Выполнение опасных работ без наряда-допуска, необходимых средств индивидуальной защиты и проверенного и требуемого инструмента (например: искробезопасный инструмент и оборудование) и приспособлений запрещается.

3. Обязанности Подрядчика:

3.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Республики Узбекистан, включая законодательство о пожарной безопасности, охране труда, промышленной безопасности охраны окружающей среды и правил дорожного движения, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

3.2. Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика.

3.3. Соблюдать требования к оборудованию и инструментам, используемых в ходе выполнения работ, установленные действующим законодательством Республики Узбекистан.

3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан, комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, отказ Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц от участия в комиссии не допускается.

3.5. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений в области ППБ, ОТ, ПБ и ООС.

3.6. Движение пешеходов и автотранспорта, в том числе и специальной техники на территории Компании разрешается только по обозначенным маршрутам.

3.7. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ППБ, ОТ, ПБ и ООС, Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика, к производственным базам, транспортным средствам и прочих объектам Подрядчика/ Субподрядчика (принадлежащих им как

на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящимся на территории Заказчика.

3.8. Соблюдать **12 Золотых правил, безопасности** установленных в Компании:

1. «Безопасность превыше всего! Я всегда соблюдаю все применимые к моей деятельности правила и инструкции.»
2. «Я всегда посещаю все тренинги по безопасности и участвую в тренировках и учениях.»
3. «Я всегда пристегиваюсь ремнем безопасности в движущемся транспортном средстве и даже на заднем сидении.»
4. «Я никогда не превышаю установленное ограничение скорости и соблюдаю правила дорожного движения.»
5. «Я никогда не использую телефон во время управления автомобилем и при работе с инструментами и оборудованием.»
6. «Я никогда не сажусь за руль и не прихожу на работу в алкогольном или ином опьянении и уставший.»
7. «Я всегда блокирую опасные источники энергии на машинах и оборудовании.»
8. «Я всегда применяю средства защиты от падения с высоты.»
9. «Я всегда выполняю опасные работы с действующим нарядом-допуском.»
10. «Я всегда применяю необходимые средства индивидуальной защиты в соответствие с выполняемой задачей.»
11. «Правила безопасности, в том числе и эти 12 золотых правил применимы для подрядных организаций и третьих лиц. Все подрядчики и третьи лица должны быть ознакомлены с ними и соблюдать их.»
12. «Я всегда оцениваю риски прежде, чем вносить изменения в оборудование, технологический процесс, порядок работы и прочее.»

3.9. Подрядчик обязан ознакомиться соблюдать требования Политики по охране труда СП ООО «CCI Samarkand Limited» в отношении подрядных организаций и ознакомить под подпись всех работников, которые буду производить работы на территории Заказчика.

3.10. Перед началом работ Подрядчик обязуется:

3.10.1. Назначить ответственного за охрану труда, пожарную безопасность постоянно находящегося на месте выполнения работ. Ответственное лицо должно обладать соответствующей квалификацией и располагать соответствующими полномочиями для принятия мер с целью предотвращения несчастных случаев и пожаров.

3.10.2. Предоставить Заказчику подтверждение того, что персонал Подрядчика годен к производству данного вида работ по медицинским показаниям.

3.10.3. Предоставить Представителю Заказчика проект производства работ, с подробным изложением предложений Подрядчика по соблюдению требований безопасности, а также с описанием оборудования, которое будет применяться для производства работ.

3.10.4. Подписать с представителем Заказчика Акт-Допуск на производство работ на территории Заказчика.

3.10.5. Обеспечить прохождение всеми работниками Подрядчика вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, которые будут проведены представителем Заказчика.

3.10.6. Обеспечить прохождение всеми работниками Подрядчика первичного инструктажа на рабочем месте, который будет проведен ответственным лицом по охране труда Подрядчика. При выполнении работ повышенной опасности (работы на высоте, газоопасные работы, работы в замкнутом пространстве и прочие) обеспечить оформление наряда-допуска и согласовать его с представителем Заказчика.

3.10.7. Обеспечить работников Подрядчика Средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемым видом работ (спец. одежда, каска, защитные ботинки, сигнальный жилет, защитные очки и перчатки, средства защиты от падения с высоты и др.).

4. Выполнение работ

4.1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды и т. д., включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного, в связи с этим убытков. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.2. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

4.3. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды или промышленной безопасности.

4.4. Работники Подрядчика и третьих лиц, привлекаемы Подрядчиком должны убирать за собой рабочие места в конце каждого рабочего дня. На всех рабочих местах должен всегда поддерживаться надлежащий порядок. Материалы должны быть аккуратно уложены, торчащие гвозди загнуты или вынуты, а остатки материалов должны храниться в специальных контейнерах Подрядчика. Подрядчик обязуется ежедневно контролировать состояние всех рабочих мест и участков, в которых по завершении смены, необходимо производить уборку. Для этого надлежит немедленно удалять проливы жидкостей на пол или землю, которые могут привести к падению людей или загрязнению окружающей среды. Подрядчик самостоятельно отвечает за сбор, накопление, вывоз и утилизацию отходов, образовавшиеся в ходе производства работ.

4.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего соглашения. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.6. Представители Заказчика уполномочены приостановить любую деятельность, которая противоречит требованиям охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Это ни в коей мере не ограничивает ответственности Подрядчика за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при производстве работ. Подрядчик не имеет права на продление срока или на дополнительные платежи в связи с приостановкой работ, вызванной несоблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

4.7. Несоблюдение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего Соглашения является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать от Подрядчика уплаты штрафа, если сумма Договора не превышает 5 БРВ, в размере 5 (пяти) % от цены Договора, а в случаях если сумма Договора превышает 5 БРВ, то в размере предусмотренным пунктом 4.12. настоящего Соглашения, за каждый случай нарушения, а также право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

4.8. **Для строительных площадок**: Подрядная организация обязана предоставить для своих работников санитарно-бытовые помещения и обеспечить выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям труда.

4.9. На территорию Компании **ЗАПРЕЩЕНО** вносить спиртные напитки, наркотические и иные психотропные вещества, а также любое оружие. **ЗАПРЕЩЕНЫ** драки, азартные игры, любые розыгрыши и воровство.

4.10. Курение табачных изделий и использование систем нагревания табака, испарителей и прочих приспособлений и устройств, где имеются источники высокой температуры, допускается только в специально отведенных местах Компании, обозначенных знаком «Место для курения». Вне этих специальных мест курение **ЗАПРЕЩЕНО**, факты нарушения настоящего пункта будут расценены как нарушение требований противопожарного режима Компании.

PUBLIC

4.11. Требования к применению специальной одежды, специальной обуви и средствам индивидуальной защиты:

№ п/п	Наименование работы	Необходимые СИЗ
1.	Общие работы	Перчатки с защитой от механических повреждений
		Костюм от общих производственных загрязнений
		Обувь специальная с металлическим или композитным подноском, антипрокольной, антискользящей подошвой
		Жилет сигнальный оранжевый или костюм от общих производственных загрязнений сигнальный
2.	Огневые работы	Костюм сварщика/ фартук спилковый с нарукавниками
		Сварочная маска/очки сварщика
		Сварочные краги/перчатки/рукавицы
		Респиратор
		Каска с подбородочным ремешком – при работах с риском падения предметов с высоты или удара головой при производстве работ.
3.	Работы на высоте	привязь защитная (с плечевыми и набедренными лямками)
		очки защитные
		каска с подбородочным ремешком
		строп защитный с амортизатором
4.	Работы в ограниченном, замкнутом пространстве	Привязь защитная (с плечевыми и набедренными лямками)
		Строп защитный с амортизатором
		Каска с подбородочным ремешком
		Очки защитные
		Дыхательный аппарат или шланговый противогаз
		Средства спасения и эвакуации работников (тренога с лебедкой)
		Газоанализатор персональный на каждого работающего в ОЗП
		Фонарь (с напряжением не более 12 вольт)
		Оборудование для принудительной вентиляции зоны производства работ (при необходимости и решении представителя Заказчика)
5.	Работы с химическими веществами	Костюм с защитой от химических веществ
		Обувь с защитой от химических веществ (сапоги или сапоги в составе костюма)
		Очки защитные (закрытые)
		Респиратор/полно лицевая маска
		Перчатки с защитой от кислот и щелочей
		Нарукавники с защитой от кислот и щелочей
		фартук с защитой от кислот и щелочей
6.	Работы с криогенными продуктами	Перчатки для защиты от низких температур
		Персональный газоанализатор
		Очки защитные/ щиток защитный
7.	Работы с электроинст-рументом и бензоинструментом	очки защитные/ щиток защитный
		перчатки с защитой от механических повреждений
		перчатки с защитой от вибрации (при работе с вибрирующим инструментом)
		средства защиты слуха (беруши/наушники противошумные)
		респиратор противопылевой (при работах с образованием пыли)
8.	Работы в действующих электроустановках	боты диэлектрические
		коврик диэлектрический
		печати диэлектрические
		щиток защитный
		каска диэлектрическая

		костюм с защитой от электродуги
		очки защитные
		штанги диэлектрические
		переносное заземление
		приборы для проверки остаточного напряжения в сети (индикатор напряжения)
		ручной диэлектрический инструмент
9.	Работы во взрывопожароопасных местах/объектах	костюм с огнезащитной пропиткой
		очки защитные
		перчатки с защитой от высоких температур
		искробезопасный инструмент и оборудование

Штрафные санкции за несоблюдения требовании в области безопасности:

4.12. Компания имеет право оштрафовать поставщика за несоблюдение подрядчиками указанных требований в качестве минимального критерия.

Не соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности	Сумма штрафа*
Неподходящая подвесная система / отсутствие двойного ремня безопасности	5 БРВ
Без защитной обуви	5 БРВ
Неиспользование систем спасательных тросов	5 БРВ
Выполнения работ без защитной каски	5 БРВ
Отсутствие защиты глаз при проведении огневых работ	5 БРВ
Курение вне зонах для курения	5 БРВ
Не прохождение вводного инструктажа по ТБ	5 БРВ
Нет реализации LOTO (для каждого случая)	8 БРВ
Выполнение работ без согласования и документов разрешительного характера с Заказчиком или соответствующих органов	10 БРВ
Работа в состоянии алкогольного опьянения	20 БРВ
Отсутствие испытаний при работе в ограниченном пространстве	10 БРВ
Определение назначения уровня-субподрядчика без согласования с Заказчиком	10 БРВ
Использование электрических инструментов, не отвечающие требованиям ТБ (болгарка, дрель, кабель и т. д.)	5 БРВ
Ненадлежащее ведение рабочей деятельности, оставление отходов	5 БРВ
Отказ от соблюдения инструкций по технике безопасности	5 БРВ
Не использование дроссельных заслонок при погрузке и разгрузке грузовых автомобилей/прицепов	5 БРВ
Сокрытия нарушении или не соответствия требованиям ТБ	5 БРВ
Не соответствия транспортного средства/транспортных средств регламентам безопасности Компании	5 БРВ
Работа на неутвержденной рабочей платформе	10 БРВ

*** если сумма Договора не превышает 5 БРВ, то штраф составит 5% от суммы Договора.**

Дополнительную информацию можно получить в отделе охраны труда Компании.

Все соглашения относительно охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подписанные Сторонами вовремя проведения тендера до заключения настоящего соглашения, имеет силу, и Подрядчик («Исполнитель») подтверждает по ним свои обязательства.

Подрядчик:

_____

М.П.

Заказчик:

СП ООО «CCI Samarkand Limited»

_____ _____

М.П.

PUBLIC